

ESTADO LIBRE ASOCIADO DE PUERTO RICO
TRIBUNAL DE PRIMERA INSTANCIA
SALA SUPERIOR DE SAN JUAN

JESSICA MARIE DÍAZ CRUZ, por sí y como ALBACEA en representación de la SUCESIÓN NÉCTAR FELÍCITA CRUZ CHINEA; y NEDMARIE DÍAZ CRUZ Demandantes, v. COORDINATED INSURANCE SERVICES, INC., y EDWIN JAVIER DÍAZ CRUZ Demandados.	CIVIL NUM.: SJ2025CV01139 SOBRE: COBRO DE DINERO (Ordinario)
--	--

**OPOSICIÓN A “MOCIÓN BAJO LA REGLA 34 PARA QUE SE ORDENE
CONTESTAR DESCUBRIMIENTO DE PRUEBA”**

AL HONORABLE TRIBUNAL:

COMPARECE la parte demandada, **Coordinated Insurance Services, Inc.**, representado por los abogados que suscriben, y muy respetuosamente **EXPONE, ALEGA Y SOLICITA:**

1. La parte demandante cursó un Pliego de Interrogatorios y Requerimiento de Producción de Documentos a la co-demandada aquí compareciente. Dicho descubrimiento de prueba fue contestado junto con la producción de los documentos responsivos que Coordinates Insurance Services, Inc. (en adelante “Coordinates”) tiene en su poder.
2. No obstante, y debido a que las demandantes están insatisfechas con las respuestas provistas en la contestación al antes mencionado descubrimiento de prueba, estas presentaron una “Moción Bajo la Regla 34 para que se Ordene a Contestar el Descubrimiento de Prueba”. **Véase SUMAC Núm. 49.**
3. La parte demandante solicita remedio respecto a las contestaciones provistas a los interrogatorios número 1, 2, 4, 6, 10, 11, 12, 13 y 14. Procedemos a atender cada uno de los planteamientos incluidos en la moción en el mismo orden que las demandantes las argumentaron.

Interrogatorios #12 y #13

4. Los interrogatorios número 12 y 13 requieren que Coordinated provea un listado detallado de los pagos que no fueron realizados conforme al contrato y que se identifique a la persona que decidió no realizar los pagos. Coordinated objetó ambos interrogatorios por requerir información y documentos que no son pertinentes a la controversia de este caso ya que el pago de la deuda ya ha sido consignado. Y es que, precisamente, Coordinated reconoció en su Contestación a la Demanda que debía el dinero y consignó el la suma de \$191,120.08 en el Tribunal, luego de haber solicitado autorización judicial para hacerlo. Dicha cuantía responde a la deducción de los pagos ya realizados (\$175,000.00) y la deducción por el ajuste por la tasa de retención o pérdida de clientes de conformidad con la Cláusula 4 del Contrato lo cual le descuenta al precio de venta la cuantía de \$23,879.92. En ese sentido, tras haberse consignado dicho dinero, lo único que está en controversia en este caso, de conformidad con las alegaciones de la Demanda, es cómo se interpreta la Cláusula 4 del Contrato y si procede el pago de intereses en alguna de sus modalidades.

5. Dicho esto, es de notar que como parte del descubrimiento de prueba Coordinated ya les suministró a las demandantes copia de la evidencia que posee de los pagos que fueron realizados. La evidencia de la tasa de retención y pérdida de clientes e incluso le envió una Carta de Oferta de Sentencia para el pago de los intereses según computados por los abogados de las demandantes. En ese sentido, no resulta pertinente hacer un inventario sobre qué pagos no se realizaron y sobre quien tomó qué decisiones. Ello nada tiene que ver con las únicas dos controversias que sobreviven en este caso.

Interrogatorio #14

6. El interrogatorio número 14 requiere que se produzcan copias de las Formas 480 que pueda haber sometido Coordinated en el contexto contributivo con relación a los pagos realizados. Coordinated objetó este interrogatorio por requerir información y documentos que no son pertinentes a las controversias del caso. Nuevamente, Coordinated ya reconoció la deuda y consignó en el Tribunal lo que entiende adeuda tras deducir el ajuste por la tasa de retención

o pérdida de clientes de conformidad con la Cláusula 4 del Contrato. Como parte del descubrimiento de prueba Coordinated ya les suministró a las demandantes copia de la evidencia que posee de los pagos que fueron realizados. La evidencia de la tasa de retención y pérdida de clientes e incluso le envió una Carta de Oferta de Sentencia para el pago de los intereses según computados por los abogados de las demandantes. En ese sentido, lo que haya sometido o no Coordinated al Departamento de Hacienda nada tiene que ver con la tasa de retención de clientes ni con el cómputo de intereses.

Interrogatorio #4 y #6

7. El interrogatorio número 4 solicita que se haga una exposición detallada y particularizada de lo que las demandantes alegan son contestaciones de forma “general” en cuanto a las alegaciones 8 a la 15 de la Demanda. El interrogatorio número 6, por su parte, requiere lo mismo en cuanto a la alegación número 12 de la Demanda. Coordinated contestó que *“Las alegaciones a las que se hace referencia en este interrogatorio hablan por sí sola y la compareciente no tiene nada que añadir en este momento. Se acompaña copia de la evidencia documental que sustenta dichas alegaciones”*.

8. En efecto, Coordinate contestó las referidas alegaciones indicando que: *“Se alega afirmativamente que el 28 de abril de 2021, la compareciente, Coordinated Insurance Services, Inc., suscribió un intitulado “Contrato de Compraventa Portfolio Seguros” con las partes aquí demandantes y la fallecida Sra. Néctar Cruz-Chinea, para la compra de la cartera de clientes y pólizas del también difunto Sr. Edwin Díaz-Gallego. Se alega, además, que dicho Contrato está sujeto a sus términos, cláusulas y condiciones, incluyendo lo relativo al precio de venta del portfolio, el cual se acordó en \$390,000.00, sujeto a un descuento por la tasa de retención o pérdida de clientes. Coordinated Insurance Services durante los primeros años de vigencia del Contrato realizó pagos ascendientes a la suma de \$175,000.00, restando un balance de pago por \$215,000.00. El ajuste por la tasa de retención o pérdida de clientes de conformidad con la Cláusula 4 del Contrato le descuenta al precio de venta la cuantía de \$23,879.92. En ese sentido, Coordinated Insurance Services acepta que adeuda la suma de \$191,120.08,*

cuantía que simultáneamente con la presentación de esta Contestación a Demanda está solicitando se le autorice a consignar en el Tribunal en pago de la deuda”.

9. Nótese que de las alegaciones antes citadas surge con claridad los hechos en los que se basa la posición de la co-demandada. Ante ello, reafirmarse en ellos y señalar que no tienen más nada que añadir es una respuesta válida a los interrogatorios aquí objetados.

10. Además, luego de haber contestado lo antes citado, y tal cual surge del récord judicial, Coordinated consignó la cuantía de dinero antes mencionada y limitó las controversias en el caso a la interpretación de la Cláusula 4 del Contrato y a si proceden o no los intereses en alguna de sus modalidades.

Contestación #1 y #2

11. A pesar de que las demandantes incluyeron en su moción una captura de imagen de las contestaciones a los interrogatorios número 1 y 2, estas no incluyeron lo que se preguntó ni una discusión sobre por qué entienden que dichas contestaciones son insuficientes o no responsivas. En ese sentido, Coordinated no tiene nada que responder en este escrito en cuanto a dichas referencias. Ambos interrogatorios fueron contestados y la compareciente se sostiene en sus respuestas.

Contestación #10 y #11

12. Con relación a estos interrogatorios la parte demandante menciona someramente que *“se le solicitó que se proveyera información específica sobre los pagos realizados según el contrato de compraventa. Esto se solicitó en los Interrogatorios #10 y #11. Ha dichos interrogatorios la parte codemandada, contestó que ‘se acompaña copia de la evidencia documental’. No obstante, no se acompañó dicha documentación”*. Así las cosas, y aunque dichas aseveraciones no cumplen con el rigor que la Regla 34 de Procedimiento Civil impone para este tipo de mociones, hacemos constar que el 2 de diciembre de 2025, se le cursó a los abogados de las demandantes un correo electrónico mediante el cual se les produjo copia de la evidencia de los pagos realizados. **Véase Anejo 1.**

POR TODO LO CUAL, respetuosamente se suplica de este Honorable Tribunal que tome conocimiento de lo aquí informado y, en su consecuencia, declare NO HA LUGAR la Moción de Regla 34 presentada por las partes demandantes.

RESPETUOSAMENTE SOMETIDA.

CERTIFICO que este escrito ha sido presentado de manera electrónica a través del Sistema Unificado del Manejo y Administración de Casos (“SUMAC”), el cual da aviso, al mismo tiempo, a todos los abogados de récord a sus respectivas direcciones de correo electrónico, lo cual constituye la notificación que debe darse entre abogados, conforme lo disponen las Reglas de Procedimiento Civil.

En San Juan, Puerto Rico, hoy día 22 de enero de 2026.

f/ JOSÉ J. LAMAS RIVERA

jlr@lamaslegal.com

COLEGIADO NÚM. 19769

R.Ú.A. NÚM. 19758

P.O. BOX 364624

SAN JUAN, PR 00936-4626

TELS. (787) 307-6576

f/ Lcdo. José M. Martínez Chevres

jmc@martinezchevres.com

R.Ú.A. NÚM. 18133

COLEGIADO NÚM.19235

P.O. Box 190790

San Juan, PR 00919-0790

Tel. 787-963-0100